

1532627-95.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL NASCIMBEM BELLAS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GABRIEL NASCIMBEM BELLAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 28 de setembro de 2021, por volta de 7h30, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1532627-95.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1532627-95.2021.8.26.0050 - 2021/001195

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL NASCIMBEM BELLAS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GABRIEL NASCIMBEM BELLAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 28 de setembro de 2021, por volta de 7h30, na Rua Manoel Joaquim Penteado nº 58, São Lucas, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, 27 porções com 53,7 gramas de maconha e 47 porções com 9,3 gramas de cocaína, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida

em preventiva (fls. 82/87), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória no curso do feito (fls. 129/130).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 153/156), e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 159/160), recebida a denúncia (fls. 162) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomou-se depoimento de uma testemunha, tendo sido o réu interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, opinando o órgão do Ministério Público pela absolvição do acusado, por falta de provas, manifestando-se no mesmo sentido a defesa.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória realmente não comporta acolhida, uma vez que ao exame da prova dos autos persiste dúvida insuperável quanto à hipótese acusatória, mal esclarecida.

O réu se manteve em silêncio tanto na fase policial (fls. 8) como em Juízo, no uso regular da faculdade constitucional, sendo que o mais da prova colhida sob contraditório não possibilita seja alcançada convicção segura quanto à imputação. Realmente, o policial civil Thiago, ouvido em Juízo, não tinha recordação da ocorrência, tendo apenas informado que o local é ponto conhecido de tráfico e que lá ocorreram várias prisões em situação semelhante.

O policial Rafael Costa, embora requisitado, não obedeceu a ordem judicial, não tendo comparecido perante o Juízo para ser ouvido.

Com isso, é patente que a prova colhida não autoriza a condenação, aplicando-se ao caso a proibição prevista pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, impondo-se, a risco de condenação injusta, a absolvição do acusado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de absolver o réu GABRIEL NASCIMBEM BELLAS, qualificado a fls. 10, da imputação a ele feita, com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto; proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 15/16 e depositado a fls. 81 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA